Kinshasa, 29/10/2026

CONGO NDAKU ART ASBL
KONGOLO 121 DJALO KINSHASA
Aristotekasanda0@gmail.com
+243979346910

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le 29 OCT 2026
Enregistré N° 2523/10
Réceptionné par BALUNGA
Signature:

À l'attention de Madame la Directrice General
Fonds de Promotion Culturelle (FPC)
Kinshasa

Réf. : CNA/FPC/CR/10/2026/003

Objet : Suite à la séance de travail du 27 octobre 2026 — demande de reconnaissance institutionnelle et proposition de financement par phase

Madame la directrice Générale

À la suite de la séance de travail tenue le 27 octobre 2026 avec vos services au sujet du projet Les Cris du Silence, Congo Ndaku Art ASBL vous remercie pour les orientations et les éclaircissements reçus concernant les conditions et limites applicables à l'appui du Fonds de Promotion Culturelle.

Prenant acte des contraintes de financement évoquées, notamment du seuil de 50 000 000 de francs congolais indiqué par vos services, nous souhaitons adapter notre démarche en présentant le projet selon une mise en œuvre progressive, organisée en phases distinctes, chacune assortie d'activités, de résultats attendus et de justificatifs propres.

Nous sollicitons respectueusement l'examen de la possibilité de délivrer à Congo Ndaku Art ASBL une lettre officielle de reconnaissance culturelle, une attestation de soutien institutionnel ou tout document équivalent que le FPC est habilité à délivrer, confirmant la prise en considération du projet et l'accompagnement institutionnel éventuellement accordé. Cette demande vise à documenter fidèlement nos démarches auprès des institutions culturelles et des partenaires internationaux ; elle ne présume pas d'une décision de financement.

Nous sollicitons également vos orientations sur la recevabilité d'une première phase dont le budget proposé ne dépasserait pas 50 000 000 FC, sous réserve de la confirmation par vos services du plafond applicable, des dépenses admissibles et du circuit d'approbation requis. Cette phase serait consacrée à la préparation opérationnelle de l'exposition : coordination, finalisation des outils de médiation et de communication, documentation des œuvres, préparation des activités éducatives et consolidation des éléments nécessaires à la mobilisation de partenaires.

Nous restons disposés à réviser la ventilation budgétaire selon les normes du FPC, à fournir les pièces complémentaires demandées et à respecter les obligations de suivi, de justification et de rapportage applicables.

En vous remerciant pour votre disponibilité et votre accompagnement, nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de notre considération distinguée.

Aristote Kasanda Mulumba



CONGO NDAKU ART ASBL

DOCUMENT DE SUIVI — SÉANCE DE TRAVAIL DU 27 OCTOBRE 2026

DEMANDE DE RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE

ET PROPOSITION DE FINANCEMENT PAR PHASES

Projet : LES CRIS DU SILENCE

L'art au service de la mémoire, de la paix et de la dignité humaine

Porteur : Congo Ndaku Art ASBL | Direction : Aristote Kasanda Mulumba

Kinshasa, République démocratique du Congo

PARTIE I — MISE EN ŒUVRE PAR PHASES

Le budget global du projet reste estimé à 250 000 USD. La ventilation ci-dessous est une proposition indicative à affiner à partir des devis, du calendrier des lieux d'exposition, des contributions des partenaires et des règles du bailleur. Elle ne constitue ni une approbation ni un engagement du FPC.

Phase 1 — Préparation et structuration institutionnelle
Plafond proposé au FPC : 50 000 000 FC

- Coordination et réunions de préparation.
- Finalisation des documents techniques, fiches d'œuvres, programme de médiation et outils de communication.
- Documentation photographique et audiovisuelle de base, avec autorisations et crédits.
- Préparation des ateliers éducatifs, visites guidées et outils d'évaluation.
- Préparation du dossier de partenariat pour les échanges avec les institutions étrangères.

Phase 2 — Production artistique
Financement complémentaire à mobiliser

- Production ou finalisation des peintures, sculptures et installations retenues.
- Matériaux, encadrement, conservation préventive et emballage adapté.
- Répétitions et préparation des performances, danses et interventions musicales.
- Validation technique du parcours avec le lieu d'accueil.

Phase 3 — Logistique et installation
Financement complémentaire à mobiliser

- Transport local ou international des œuvres selon le site retenu.
- Assurance, manutention, installation, éclairage et équipements techniques.
- Location ou adaptation de l'espace, sécurité et personnel technique.
- Traduction, interprétation et documents pratiques.

Phase 4 — Ouverture et activités publiques
Financement complémentaire à mobiliser

- Cérémonie d'ouverture, visites guidées et rencontres professionnelles.
- Conférences, ateliers scolaires, tables rondes et médiation auprès des jeunes.
- Communication média, documentation de l'événement et accueil des publics.
- Collecte des données de fréquentation et des retours des visiteurs.

Phase 5 — Évaluation et développement international
Financement complémentaire à mobiliser

- Rapport narratif et financier, archivage et bilan des résultats.
- Réunions de suivi et préparation des éditions suivantes.
- Adaptation du dossier pour de nouvelles institutions.
- Développement de la tournée uniquement après confirmation des lieux et ressources.

PARTIE II — BUDGET INDICATIF DE LA PHASE 1

Plafond proposé : 50 000 000 FC. Montants de travail à confirmer par devis et à ajuster aux dépenses éligibles du FPC.

Rubrique	Montant indicatif (FC)	Justification / livrable
Coordination et préparation technique	7 000 000	Réunions, coordination, calendrier et suivi
Documentation des œuvres et artistes	8 000 000	Fiches descriptives, photographie autorisée, crédits et inventaire
Communication et conception graphique	8 000 000	Affiches, dossier de presse et supports numériques
Médiation et outils pédagogiques	7 000 000	Fiches de visite, supports éducatifs et ateliers
Rencontres et échanges professionnels	5 000 000	Dossier de présentation et organisation des échanges
Traduction et adaptation des documents	4 000 000	Traduction des éléments prioritaires en anglais
Documentation audiovisuelle et archivage	5 000 000	Captation de base et archivage autorisé
Administration, justificatifs et rapportage	3 000 000	Classement des pièces et rapport de phase
Ajustements techniques autorisés	3 000 000	Dépenses documentées, avec autorisation si requise
TOTAL PHASE 1	50 000 000	Plafond proposé — non encore approuvé

Point à confirmer par écrit auprès du FPC : le seuil de 50 000 000 FC peut correspondre à un plafond, à un seuil déclenchant une approbation ministérielle ou à une autre règle. Ces notions ne sont pas nécessairement équivalentes. Demandez confirmation du montant maximal recevable, des dépenses éligibles et du circuit de validation avant le dépôt final.

PARTIE III — PIÈCES À JOINDRE

- Lettre de demande au FPC.
- Présentation institutionnelle actualisée de Congo Ndaku Art ASBL.
- Fiche synthétique de Les Cris du Silence.
- Budget global et budget détaillé de la phase 1.

- Plan de communication et de médiation culturelle.
- Calendrier et résultats attendus.
- Documents administratifs de l'association et coordonnées vérifiées.
- Devis ou estimations justificatives demandés par le FPC.
- Copies des correspondances institutionnelles pertinentes, sans qualifier un échange de partenariat confirmé si ce n'est pas le cas.

PARTIE IV — FORMULATION POUR LES PARTENAIRES INTERNATIONAUX

« Congo Ndaku Art ASBL développe le projet Les Cris du Silence, une initiative artistique consacrée à la mémoire, à la paix et à la dignité humaine. Le projet fait l'objet de démarches institutionnelles en République démocratique du Congo, notamment auprès du Fonds de Promotion Culturelle. Nous structurons son financement par phases et recherchons des partenaires culturels, techniques et financiers. Toute reconnaissance ou contribution institutionnelle sera mentionnée sur la base d'un document officiel et dans les limites exactes de son contenu. »

CONCLUSION

Cette démarche vise à solliciter un appui proportionné aux possibilités du FPC, à renforcer la crédibilité institutionnelle de Congo Ndaku Art ASBL et à rechercher des financements complémentaires pour les phases ultérieures. La demande de reconnaissance institutionnelle est distincte de la demande de financement.

CONGO NDAKU ART ASBL

FICHE SYNTHÉTIQUE ET DOSSIER OPÉRATIONNEL

LES CRIS DU SILENCE

L'art au service de la mémoire, de la paix et de la dignité humaine

Projet artistique et culturel international | Période indicative : 2026–2028

1. FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET

Rubrique	Informations
Structure porteuse	Congo Ndaku Art ASBL (CNA), association culturelle sans but lucratif créée en 2019.
Responsable	Aristote Kasanda Mulumba, Président de Congo Ndaku Art ASBL et Directeur du projet.
Zone d'intervention	République démocratique du Congo, avec ouverture vers des partenaires et lieux culturels internationaux.
Contexte	Les conflits armés dans l'est de la RDC entraînent des conséquences humaines, sociales et culturelles qui nécessitent des espaces de mémoire, d'écoute et de dialogue.
Finalité	Faire de la création artistique un moyen de préserver la mémoire des victimes, de promouvoir la paix et de sensibiliser aux droits humains et à la dignité.
Disciplines	Peinture, sculpture, installations, témoignages sonores et audiovisuels, performance, danse, musique et percussion.
Publics cibles	Jeunes, élèves et étudiants, artistes, communautés, institutions culturelles, chercheurs, médias, diplomates et organisations de paix et de droits humains.
Activités principales	Expositions, installations, performances, conférences, visites guidées, ateliers éducatifs, rencontres professionnelles et contenus de médiation.
Budget global indicatif	250 000 USD.
Demande initiale adressée au FPC	150 000 USD — demande initiale, non considérée comme un financement acquis.
Stratégie de phase 1 auprès du FPC	Proposition de première phase estimée à 50 000 000 FC, sous réserve de confirmation écrite par le FPC de l'éligibilité, du seuil applicable et de la procédure d'approbation.
Statut du financement	Budget prévisionnel. Aucun financement ne doit être présenté comme acquis sans notification officielle.

2. BUDGET GLOBAL DU PROJET

Budget global prévisionnel : 250 000 USD. Répartition indicative à affiner selon les devis, le pays hôte, le nombre de lieux et la durée des expositions.

N°	Catégorie de dépenses	Montant estimatif (USD)
1	Production artistique : peintures, sculptures, installations	45 000
2	Matériaux, encadrement, conservation et préparation des œuvres	20 000
3	Transport international, emballage, manutention et logistique	35 000
4	Voyages, visas, hébergement et per diem de l'équipe	35 000
5	Location/aménagement des espaces et équipements techniques	25 000
6	Performances, danse, musique et rémunération des intervenants	18 000
7	Communication, relations presse, identité visuelle et diffusion	18 000
8	Catalogue, photographie, vidéo et archives audiovisuelles	14 000
9	Ateliers, médiation culturelle, conférences et interprétation	15 000
10	Coordination, administration, assurances et suivi-évaluation	15 000
11	Réserve pour imprévus et ajustements justifiés	10 000
	TOTAL GLOBAL	250 000 USD

Financement envisagé : partenaires publics et privés, institutions culturelles, fondations, organisations internationales, mécénat et contributions en nature. Les demandes à chaque partenaire doivent respecter son mandat et ses règles d'éligibilité.

3. BUDGET DÉTAILLÉ PROPOSÉ — PHASE 1

Objet proposé : préparer les outils, contenus et partenariats nécessaires au déploiement progressif du projet. Cette enveloppe est une proposition de travail, non un financement approuvé. Le FPC doit confirmer par écrit la signification du seuil de 50 000 000 FC et les dépenses admissibles.

N°	Poste de dépenses	Montant estimatif (FC)
1	Coordination et préparation technique	7 000 000
2	Documentation des œuvres et des artistes	8 000 000
3	Communication, conception graphique et supports de présentation	8 000 000
4	Matériel pédagogique et outils de médiation	7 000 000
5	Réunions préparatoires et échanges professionnels	5 000 000
6	Traduction et adaptation des documents	4 000 000
7	Documentation audiovisuelle et constitution d'archives	5 000 000
8	Administration, suivi et rapportage	3 000 000
9	Réserve technique et ajustements justifiés	3 000 000
	TOTAL PHASE 1	50 000 000 FC

Pièces justificatives à prévoir : devis, factures pro forma, contrats ou lettres de mission, listes de présence, preuves de livraison, supports produits, rapport narratif et rapport financier. La réserve technique doit être utilisée uniquement selon les règles acceptées par le bailleur.

Cohérence budgétaire : cette phase doit être intégrée au budget global de 250 000 USD, et non ajoutée comme une dépense nouvelle. La conversion en USD doit utiliser un taux de change convenu avec le partenaire et éviter le double comptage.

4. PLAN DE COMMUNICATION ET DE MÉDIATION CULTURELLE

4.1 Objectifs de communication

- Faire connaître le projet, ses objectifs artistiques, mémoriels et éducatifs, sans exploiter la souffrance des personnes représentées.
- Présenter clairement la mission de Congo Ndaku Art ASBL et les besoins du projet aux institutions, mécènes et partenaires.
- Mobiliser les médias et les communautés autour de la mémoire, de la paix, de la dignité humaine et des droits humains.
- Documenter les activités et rendre compte de manière transparente des résultats et de l'utilisation des ressources.

4.2 Publics, messages et canaux

Public cible	Message principal	Canaux et outils
Institutions, bailleurs et fondations	Projet structuré, progressif, mesurable et ouvert à la coopération.	Dossier institutionnel, fiche synthétique, budget, lettres officielles, réunions et visioconférences.
Médias et journalistes	L'art peut créer un espace public de mémoire, de dialogue et de sensibilisation.	Communiqués, dossier de presse, interviews, photos et vidéos autorisées.
Jeunes, écoles et universités	Écouter, comprendre et dialoguer pour construire une culture de paix.	Ateliers, visites guidées, fiches pédagogiques, débats et rencontres avec les artistes.
Public général et communautés	Respecter la mémoire des victimes et favoriser la solidarité sans stigmatisation.	Expositions, performances, affiches, réseaux sociaux et rencontres publiques.
Artistes et professionnels culturels	Créer des collaborations durables et des échanges entre scènes culturelles.	Rencontres professionnelles, catalogue, portfolio et échanges en ligne.

4.3 Actions de communication

- Préparer une identité visuelle cohérente, une fiche synthétique, un dossier de présentation et des versions française et anglaise des documents essentiels.
- Constituer un dossier de presse avec synopsis, biographies, visuels autorisés, contact presse et éléments factuels vérifiés.
- Créer un calendrier éditorial pour les réseaux sociaux : présentation des artistes, étapes de préparation, thèmes de l'exposition et annonces d'activités.

- Organiser des points de presse ou rencontres d'information aux étapes importantes, selon les moyens disponibles.
- Documenter les activités par photographie et vidéo, avec autorisation des personnes filmées et respect des droits d'auteur.
- Publier un bilan final indiquant les activités réalisées, les publics touchés, les retombées, les dépenses et les enseignements.

4.4 Médiation culturelle et principes éthiques

- Proposer des visites guidées adaptées aux élèves, étudiants, familles et professionnels.
- Organiser des ateliers artistiques et des discussions sur la mémoire, la paix, la cohésion sociale et les droits humains.
- Prévoir des textes de salle accessibles, des fiches de médiation et, selon les moyens, des supports multilingues.
- Présenter les témoignages avec consentement, protection de l'identité lorsque nécessaire et attention particulière aux enfants et aux personnes vulnérables.
- Éviter les images choquantes utilisées uniquement pour attirer l'attention ; contextualiser les œuvres et distinguer témoignage, interprétation artistique et fait documenté.
- Ne publier aucune mention de partenariat, de financement ou de reconnaissance officielle sans document ou accord vérifiable.

4.5 Indicateurs de suivi

Indicateur	Cible indicative à confirmer
Dossier de présentation et fiche synthétique disponibles	1 ensemble documentaire en français et en anglais.
Supports de communication produits	Au moins 8 supports réutilisables, selon le budget validé.
Ateliers et rencontres de médiation	Au moins 4 activités pilotes pendant la préparation ou le lancement.
Rencontres institutionnelles/professionnelles	Au moins 10 contacts qualifiés suivis et consignés.
Documentation et rapportage	1 archive organisée et 1 rapport narratif et financier pour la phase financée.
Retour du public	Questionnaire court ou fiche de retour après les activités publiques.

Ces cibles sont des objectifs de planification, pas des résultats déjà obtenus. Elles seront ajustées selon le financement, le lieu d'accueil et le calendrier confirmé.

5. CALENDRIER INDICATIF ET RÉSULTATS ATTENDUS

Étape	Période indicative	Résultats attendus
Phase 1 — Structuration et	Septembre–décembre 2026	Dossier consolidé, clarification des procédures de financement, rencontres institutionnelles, budget

partenariats		révisé et outils de présentation prêts.
Phase 2 — Production et préparation artistique	Janvier–juin 2027	Œuvres et installations préparées, artistes et intervenants coordonnés, contenus de médiation développés.
Phase 3 — Logistique et communication	Juillet–septembre 2027	Plan de transport et d'assurance, supports de communication, traductions, plan d'installation et calendrier public finalisés.
Phase 4 — Première présentation internationale	À partir d'octobre 2027, sous réserve d'un lieu et d'un financement confirmés	Exposition, performances, conférences, visites guidées et ateliers ; collecte de données et documentation.
Phase 5 — Bilan et tournée progressive	2028–2030, sous réserve de partenariats	Évaluation, rapport final, amélioration du dispositif et recherche d'accueils dans d'autres lieux culturels.

6. RÉSULTATS ATTENDUS DU PROJET

- Un espace artistique de mémoire et de dialogue sur les conséquences humaines des conflits dans l'est de la RDC.
- Une meilleure visibilité des artistes contemporains congolais et de leurs démarches.
- Des publics sensibilisés à la paix, à la dignité humaine, aux droits humains et à la cohésion sociale.
- Des outils éducatifs et de médiation réutilisables par des écoles, universités et institutions culturelles.
- Des contenus photographiques et audiovisuels archivés dans le respect des droits et du consentement.
- Un réseau élargi de partenaires culturels et éducatifs, sans présumer de financements ou d'accords non confirmés.
- Un dispositif de suivi et de transparence permettant de rendre compte des ressources mobilisées et des résultats.

7. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET TRANSPARENCE

- Confirmer par écrit auprès du FPC le statut exact du seuil de 50 000 000 FC, les dépenses éligibles et l'autorité compétente pour approuver le dossier.
- Faire valider les budgets et les activités par les partenaires avant tout engagement financier.
- Obtenir des devis réalistes et conserver les pièces justificatives.
- Séparer les fonds effectivement reçus, les contributions en nature, les demandes en cours et les montants encore à mobiliser.

- Actualiser les dates en fonction des accords d'accueil, du transport des œuvres, des autorisations et des financements disponibles.

Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2024

Première partie

64e année

n° 10

JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo

Cabinet du Président de la République

Kinshasa – 15 juillet 2025

SOMMAIRE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

28 juin 2025 - Ordonnance n° 12/005 portant nomination d'un Coordonnateur du Secrétariat technique du Comité national de l'Initiative pour la Transparence dans la Gestion des Industries Extractives en République Démocratique du Congo, col. 7.

GOUVERNEMENT

Ministère de la Justice et Garde des sceaux

28 juin 2010 - Arrêté ministériel n°493/CAB/MIN/J&GS/2010 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Syndicat des Chrétiens Unis», en sigle « SCU » , col. 8.

09 novembre 2021 - Arrêté ministériel n°451/CAB/MIN/J&GS/2021 accordant la personnalité juridique à l' Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Complexe Scolaire Nsanga Le Thanzie », en sigle «C.S.NS.T» , col. 10.

31 décembre 2021 - Arrêté ministériel n°532/CAB/MIN/J&GS/2021 accordant la personnalité juridique à l' Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Monde Pour Tous», en sigle «M.P.T» , col. 11.

16 juin 2022 - Arrêté ministériel n°240/CAB/MIN/J&GS/2022 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Fondazione Madre Agnese Manzoni Onlus (Fondation Mère Agnès Manzoni) , col. 15.

18 octobre 2022 - Arrêté ministériel n°504/CAB/MIN/J&GS/2022 accordant la personnalité juridique à l' Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Fondation Eulalie Nkolongo », en sigle F.E.K, col. 17.

24 octobre 2022 - Arrêté ministériel n°543/CAB/MIN/J&GS/2022 accordant la personnalité juridique à l' Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Actions de Bien Etre Communautaire», en sigle « ABEC » , col. 19.

24 octobre 2022 - Arrêté ministériel n°557/CAB/MIN/J&GS/2022 accordant la personnalité juridique à l' Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Cercle Sophie Kanza, Association des Femmes Professeurs d'Universités en R.D. Congo», en sigle « CSKAFEMPROF » , col. 22.

05 décembre 2023 - Arrête ministériel n°670 /CAB/Min/J&GS/2023 Accordant la Personnalité Juridique à l' Association sans but lucratif non confessionnelle Dénommée « Action pour la Promotion et l'Epanouissement de la Femme Congolaise », en sigle « APEFECO » , col. 24.

30 décembre 2023 - Arrêté ministériel n°700/CAB/MIN/J&GS/2023 accordant la personnalité juridique à l' Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association de Secours aux Personnes Marginalisées, Délaissées et Désespérées », en sigle « A.SP.M.D.D. » , col. 25.

05 décembre 2023 - Arrêté ministériel n°708/CAB/MIN/J&GS/2023 accordant la personnalité juridique à l' Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Ministère Refuge des Affligés » , col. 27.

05 décembre 2023 - Arrêté ministériel n°820/CAB/MIN/J&GS/2023 accordant la personnalité juridique à l' Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Seconde Vie», en sigle « E.S.V. » , col. 29.

30 décembre 2023 - Arrêté ministériel n°833/CAB/MIN/J&GS/2023 accordant la personnalité juridique à l' Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Action pour le Développement Agro-pastoral», en sigle « ADAP » , col. 30.

30 décembre 2023 - Arrêté ministériel n°843/CAB/MIN/J&GS/2023 accordant la personnalité juridique à l' Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Véritable Révélation de Melchisédech», en sigle « V.R.M » , col. 32.

20 Août 2024 - Arrêté ministériel n°122/CAB/MIN/J&GS/2024 accordant la personnalité juridique à l' Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Congo Ndaku Art », en sigle « CNA Asbl » , col. 34.

20 Août 2024 - Arrêté ministériel n°123/CAB/MIN/J&GS/2024 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «La Mission Evangélique Jésus-Christ Règne », en sigle « MEJR Asbl » , col. 36.

20 Août 2024 - Arrêté ministériel n°131/CAB/MIN/J&GS/2024 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Assemblée Evangélique Réveil Spirituel », en sigle « A.E.R.S. » , col. 38.

20 Août 2024 - Arrêté ministériel n°173/CAB/MIN/J&GS/2024 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

Kinshasa, le 02 NOV 2023

N°JUST./SG/20/JR/ 5822 /2023

SECRETARIAT GENERAL A LA JUSTICE
2ème Direction Chargée des Cultes, Associations et EUP

Transmis copie pour information

- Son Excellence Madame la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux ;
- Monsieur le Secrétaire Général à la Justice ;
- Monsieur le Chef de Division Urbaine de Justice (Tous) à **Kinshasa/Gombe**
- Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Kinshasa
à Kinshasa

Objet : Accusé de réception
F.92/55.900
Dos. Asbl: « CNA »

A Monsieur KASANDA MULUMBA Aristote
Président de l'Asbl dénommé « CONGO NDAKU ART» en sigle « CNA »
Au n°121 de l'avenue Kongolo, Commune de Kinshasa
VILLE PROVINCE DE KINSHASA /RDC

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 27 octobre 2023, adressée à Son Excellence Madame la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, par laquelle vous sollicitez l'obtention de la Personnalité Juridique en faveur de votre Association sans but lucratif non confessionnelle de Droit Congolais dénommée « CONGO NDAKU ART» en sigle « CNA » et vous en remercie.

Enregistré sous le numéro **F.92/55.900**, et vous informe que le dossier de votre Association doit être constitué conformément aux prescrits des articles 3,4,5,6,7,8 et 57 de la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux EUP avant sa transmission à Son Excellence Madame la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux pour la signature de l'arrêté lui accordant la Personnalité Juridique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur Chef de Services
des Cultes et Associations

MUTOMBO MUKENGELE Willy

MUTOMBO MUKENGELE Willy
Directeur Chef de Services des Cultes et Associations
Palais de la Justice, Kinshasa-Gombe

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DROITS HUMAINS
2e DIRECTION CULTES ET ASSOCIATIONS B.P. 29 KIN I

CHANCELLERIE & GARDE DES SCEAUX

République Démocratique du Congo

MINISTERE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX

SECRETARIAT GENERAL A LA JUSTICE

DIRECTION DE CHANCELLERIE ET GARDE DES SCEAUX

ACTE AUTHENTIFIE N° 4791/2023

L'an deux mille Vingt-Trois, le 27ème jour du mois de NOVEMBRE ;

Nous soussigné, LIEMA IMENGA Jean - Raphaël Directeur-Chef des Services de Chancellerie et Garde des Sceaux du Ministère de la Justice et Gardes des Sceaux à Kinshasa/Gombe, agissant conformément à la loi des Finances n° 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023, ainsi qu'à l'ordonnace-loi n° 18/003 du 13 Mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, certifions sur base des clauses ci-après insérées que : LE CHEF DE DEPARTEMENT INTERIEUR CONGO KINSHASA EN RD CONGO, EN SIGLE CHA RDC,

nous ont été présentés ce jour, à Kinshasa par :

1. BADIBU DIEMA VANA BADIBU
2. .....

Comparaissant en personne en présence des CHARI SANKARA et BAFWAFWA MANDOKO, agents de l'Administration centrale, réunissant les conditions exigées par les statuts des agents de carrière des services publics de l'Etat et par la loi en la matière, témoins à ce requis et résidant à Kinshasa ;

Lecture du contenu de l'acte susmentionné a été faite par nous, tant aux comparants qu'aux Témoins .....

Le(s) comparant(s) pré-qualifié(s) persiste(nt) et signe(nt) devant témoins et nous que, l' économie du document à authentifier renferme bien l'expression de leur volonté qu'ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l'exécution des présentes sans évoquer la complicité du Bureau-Authentification et du Directeur - Chef des Services de la Chancellerie et Garde des Sceaux.

....., et revêtu du sceau du Bureau-Authentification du Ministère de la Justice et Garde de Sceaux à Kinshasa/Gombe.

En foi de quoi, le présent acte vient d'être signé par les comparants, témoins et nous, et revêtu du sceau du Bureau-Authentification du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux à Kinshasa/Gombe .....

SIGNATURE (S) DE (S) COMPARANT(S)

1. .....
2. .....

Le Directeur - Chef des Services
de Chancellerie et Garde des Sceaux
LIEMA IMENGA Jean - Raphaël

SIGNATURE (S) DE (S) TEMOIN (S)

1. CHARI SANKARA .....
2. SAKA MBULA .....

Droit Perçu : 51.960.00 FC

Enregistré par nous soussignés sous le Numéro 4791 Folio 144 Volume V

Le Directeur - Chef des Services
de Chancellerie et Garde des Sceaux
LIEMA IMENGA Jean - Raphaël

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO



STATUTS D'ASSOCIATION

Octobre 2019

STATUTS D'ASSOCIATION

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO * DIRECTION DE LA CHANCELLERIE ET GARDE SCEAUX BUREAU - AUTHENTIFICATION * MINISTERE DE LA JUSTICE *

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.DE LA CREATION. DE LA DENOMINATION. DU SIEGE, DU RAYON D'ACTIONS. DE LA DUREE. DU LOGOTYPE ET DE BUDGET

Article 1. Conformément au Droit Congolais en vigueur, il est créé en date du 14 octobre 2019 une Association Sans But Lucratif, ci-après dénommée Congo Ndaku Art en R.D.Congo, en abrégé, CNA asbl régi par les présents Statuts et par la loi n'00412001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations Sans But Lucratif.

Article 2. Le siège social du CNA asbl est établi au n'121 de l 'Avenue Kongoio, dans la Commune de KINSHASA à Kinshasa en République Démocratique du Congo.

Ce siège peut être transféré en tout autre lieu sur décision de l 'Assemblée Générale.

Article 3.Le rayon d'actions du CNA asbl couvre l 'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo.

Article 4.Le CNA asbl est créé pour une durée indéterminée.

Article 5. Le logotype du CNA asbl est composé d'un cercle entouré de raphias et une œuvre contemporaine au milieu de l'artiste KASANDA qui parle de (mukalenga mukaji) donnant généralement valeur à la femme africaine

Article 6. Congo Ndaku Art a pour objet la promotion et le développement des Arts contemporain à Kinshasa au Congo dans la région, en Afrique et dans le monde, la défiance des intérêts artistique, professionnels, juridique, matériels et politiques des artistes contemporain

L'encouragement de la relation et de la circulation d'information entre les membres les amateurs d'Art ainsi que les créateurs d'Art au Congo Kinshasa et à l'étranger

- Promouvoir la protection des artistes et des créateurs visuels ainsi que le respect des droits culturels de tous les individus et notamment des plus défavorisés ;
- Favoriser la solidarité entre les créateurs en organisant les expositions communes, et vulgariser le savoir et la connaissance en matière d'Art ;

- Proposer des expositions a thème pour des motifs sociaux que l'on pourrait évaluer ;
- Favoriser les partenariats entre la RDC et le reste du monde en créant un réseau d'échanges et de distribution ;
- Faciliter l'accès des Arts contemporain aux marchés internationaux et favoriser le développement professionnel des artistes dans leurs carrières ;
- Améliorer et renforcer les niveaux à créer produire et assurer la diffusion et l'accès aux marchés internationaux ;
- Procéder aux émulations pour encourager les artistes et participer à la production des catalogues et monographies des artistes en dehors des guides touristiques pour la dynamique du secteur ;
- Renforcer la contribution des Arts contemporain don la culture urbaine et populaire
- Recherche du financement, mécènes et sponsors

Une association culturelle ouverte qui donne un espace de rencontre et d'échanges (résidences, ateliers, workshops, conférence, contribuer au développement artistique durable, social et de l'innovation ainsi que la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles en vue de stimuler la création artistique contemporaine à Kinshasa au Congo en Afrique et dans le monde.

- Créer un lieu d'accueil pour les artistes congolais, africains et internationaux et leurs offrir une possibilité de s'épanouir de se découvrir et de se faire découvrir à travers des ateliers nationaux internationaux, des expositions, résidences, des débats et des formations ;
- Organiser des activités concentrées sur les problématiques et des enjeux des Arts contemporain ;
- Aider les jeunes artistes congolais, en leur offrant un lieu d'accueil, de résidence de travail et d'expérimentation dévouée aux échanges artistiques et culturels ;
- Promouvoir et valoriser la jeune création artistique en RDC afin d'améliorer leurs conditions de production et leur vision de l'Art sur le plan global et créer de nouvelles audiences et nouveaux marchés de l'art
- Créer un cadre d'échange entre les artistes de la RDC et ceux de l'étranger ;
- Créer un espace de création et surtout de contact avec toute personne ou structure qui désire établir une relation de partenariat et d'échange
- Facilité la formation et la professionnalisation des jeunes artistes en assurant la diffusion de leurs différentes œuvres ;
- Contribuer au développement artistique et social en RDC et surtout en Afrique dans son ensemble.

CHAPITRE 2. DES MEMBRES : COMPOSITON. CATEGORIES.ADHESION ET PERTE DE LA QUALITE

Article 7.Le CNA asbl est composé de personnes physiques ou morales qui ont, soit participé comme fondateurs à la création de la présente Association, soit adhéré aux présents Statuts et au Règlement d'ordre intérieur. Les personnes morales agissent par les personnes physiques habilitées à les représenter conformément à leurs statuts dont les copies doivent être déposées au Bureau du Conseil d'Administration de l 'Association aux fins de vérification.

Les membres se répartissent ainsi en deux catégories qui sont tenues de se conformer aux présents Statuts et au Règlement d'ordre intérieur, de respecter et d'exécuter les décisions de l 'Assemblée générale et du Conseil d'Administration :

- les membres effectifs

- les membres d'honneur

1) Est membre effectif la personne revêtue de la qualité de fondateur pour avoir signé l 'acte de création et les présents Statuts a la création de l 'Association.

Est également membre effectif toute personne qui acquiert cette qualité par son adhésion écrite aux présents Statuts et règlement d'ordre intérieur de l 'Association, agréée par l'Assemblée Générale.

Le nombre des membres effectifs est fixé par l'Assemblée Générale pour permettre une large assise sociétale de l 'Association. Ils ont le droit de vote à l 'Assemblée Générale.

2) Est membre d'honneur toute personne physique ou morale qui a rendu des services particulièrement appréciés par l'Association, qui accepte d'adhérer aux présents Statuts et au Règlement d'ordre intérieur de l 'Association et dont la cooptation est soumise par le Conseil d'Administration à l 'agrément de l 'Assemblée Générale délibérant à la majorité simple des voix.

Article 8. La qualité de membre de l'Association se perd par:

- la démission,

- la radiation,

- la dissolution de la personne morale,

- le décès de la personne physique ou

- la déchéance à la suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour faute commise dans l'exercice de ses fonctions au sein de l 'association.

Dans le cas de la démission d'une personne physique, l'intéressé adresse un courrier recommandé au Conseil d'Administration.

Dans le cas de la démission d'une personne morale, celle-ci ne peut être décidée que dans les conditions prévues par ses propres statuts.

La radiation est prononcée, par l'Assemblée Générale, à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, pour non-paiement des cotisations ou pour tout autre motif grave.

Le membre démissionnaire, suspendu ou radié, de même que les héritiers ou ayants droit du membre décédé, n'ont aucun droit sur le fonds social de l'Association. Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni reddition des comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire, ni remboursement de cotisations versées.

Article 9.Tout membre mis en cause au plan disciplinaire est appelé à fournir au

Conseil d'Administration ses explications écrites et /ou orales avant toute décision de suspension ou de radiation, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure.

Si le membre convoqué s'abstient de venir, le Conseil d'Administration peut délibérer valablement sur son cas après l'avoir convoqué trois fois.

TITRE II. DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 1. DES ORGANES STATUTAIRES

Article 10. Les organes statutaires de l'Association sont

- L'Assemblée Générale ;
- Le Conseil d'Administration ;
- La Direction exécutive
- La Commission de Contrôle.

CHAPITRE 2. DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 11. L'Assemblée Générale se compose des personnes morales et physiques, membres effectifs et d'honneur de l 'Association

Article 12. L'Assemblée Générale est l 'organe suprême de l'Association.

Sans que cette énumération soit limitative, elle est compétente pour:

- Adopter Ordre du jour de la réunion de l 'Assemblée Générale proposé par le Conseil d'administration ;

- Adopter les Statuts et le Règlement d'ordre intérieur de l'Association et, le cas échéant, examiner et approuver les propositions de leur modification présentées par les membres ;

- Décider de l 'agréation ou de la radiation des membres de l 'Association

- Orienter et adopter la politique générale de l'Association ainsi que le plan stratégique et le programme annuel d'actions proposés par le Conseil d'Administration ;

- Statuer sur la gestion du Conseil d'Administration par l 'approbation des rapports d'activités, du bilan et des comptes de l 'exercice financier

- Donner ou, s'il échait, refuser de donner quitus (décharge) au Conseil d'Administration, aux commissaires aux comptes, aux vérificateurs externes ainsi qu'aux liquidateurs en cas de dissolution volontaire

- Voter le Budget de l'Association présenté par le Conseil d'Administration ;

- Elire les membres du Conseil d'Administration, pourvoir à leur renouvellement et, le cas échéant, les révoquer ;

- Fixer le barème forfaitaire des taux des indemnisations des membres lors des AG, des Administrateurs, et des membres du Bureau du CA ;

- Elire les commissaires aux comptes de la Commission de contrôle parmi les membres effectifs Et/ou recourir aux services de vérificateurs externes et fixer leur rémunération

- Nommer l 'Administrateur-Délégué ou le Directeur exécutif et, le cas échéant, le révoquer sur proposition du Conseil d'Administration

- Fixer le montant de la cotisation annuelle des membres effectifs et approuver toute autre proposition de contributions présentée par le Conseil d'Administration

- Approuver le cadre organique de la Direction exécutive présenté par le Conseil d'Administration

- Examiner les éventuelles plaintes présentées contre les membres du conseil d'Administration et prendre toutes les mesures y relatives

- Débattre de toutes les questions en rapport avec la vie de l'Association

- Prononcer la dissolution de l'Association.

Article 13. L'Assemblée générale est convoquée en session ordinaire par le Président du conseil d'Administration qui la préside une fois l'an, après chaque exercice annuel, pendant la deuxième semaine du mois de février.

Elle délibère valablement pour autant que les trois cinquièmes (3/5) au moins des membres effectifs soient présents ou représentés.

Les membres d'honneur peuvent y assister, mais ils n'ont pas le droit de vote.

L'assemblée générale peut également être convoquée en session extraordinaire toutes les fois que les nécessités l'exigent, à l 'initiative du Président du Conseil

d'administration à la demande du tiers (1/3) des membres effectifs ou encore à la demande des deux tiers (à/3)' des Administrateurs.

La convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire est adressée aux membres effectifs dans un délai de l5jours avant la tenue de ladite Assemblée.

Elle doit comporter l'ordre du jour, la date, l 'heure, le lieu et être accompagnée du rapport d'activités et de tout autre document prévu à l 'ordre du jour.

Pour être portées à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale Ordinaire, les propositions dument motivées doivent parvenir au Bureau du Conseil d'Administration au plus tard vingt et un jours(21) avant la date fixée pour la tenue des assises.

CHAPITRE 3. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 14- Le Conseil d'Administration est l'organe d'Administration et d'exécution des décisions de l'Assemblée Générale.

Il est composé de 6 (six) membres élus et rééligibles au sein de l 'Assemblée Générale pour un mandat de 5 (cinq) ans, excepté l 'Administrateur-Délégué et l 'Administrateur Secrétaire-rapporteur dont les mandats sont respectivement de 6 (six) ans renouvelables.

Article 15.Le Président du Conseil d'Administration fait fonction de Président de l'association pendant la durée de son mandat.

- Il représente et engage l 'Association vis-à-vis des tiers, compétence qu'il peut déléguer à l 'Administrateur-délégué ou Directeur exécutif de l 'Association ou à tout autre Administrateur suivant le cas.

- Il convoque et préside les réunions de l 'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration.

- Il anime et coordonne l 'exécution du plan stratégique de l 'Association et s'assure de l'établissement par la Direction exécutive du plan opérationnel annuel de l 'Association.

- Il délègue à l'Administrateur-Délégué ou au Directeur Exécutif selon le cas, la gestion courante et la coordination de l 'exécution du programme annuel d'activités ou plan opérationnel de l Association.

- Il signe conjointement avec le trésorier et l'Administrateur-Délégué ou Directeur Exécutif les sorties de fonds du compte général de l 'Association.

- Il signe conjointement avec l'Administrateur-Délégué ou directeur exécutif les accords de coopération technique et le protocole de partenariat

- Il veille au respect des statuts, du règlement d'ordre intérieur et des lois qui gouvernent l'Association. A cet effet, il exerce le pouvoir disciplinaire sur les membres effectifs, les Administrateurs et le Directeur exécutif.

- Il prend les décisions de sanction qui lui sont proposées conformément au régime disciplinaire de l 'Association.

En cas d'empêchement, le Président du Conseil d'Administration est

Remplacé par l 'Administrateur Vice-président.

Article 16. Le Conseil d'administration est convoqué en session ordinaire une fois par trimestre et en session extraordinaire chaque fois Qu'l y a nécessité.

La convocation aux réunions ordinaires et extraordinaires du conseil d'administration est adressée aux membres au moins quinze (15) jours francs avant la date de la tenue de la réunion.

Article 17. Le Conseil d'administration a pour attributions de :

- Définir la politique générale de l 'Association et la soumettre à l 'approbation de l'Assemblée Générale.

- Préparer les réunions de l'Assemblée Générale et en élaborer le projet d'ordre du jour;

- Assurer le suivi de l'exécution des résolutions de |Assemblée Générale

- Elaborer le projet de plan stratégique à présenter à Assemblée générale ;

- valider le projet de programme annuel d'activités à soumettre à l'Assemblée Générale;

- Valider les états financiers, le bilan de l 'exercice écoulé et le projet de Budget de l'exercice suivant à soumettre à l 'Assemblée Générale ;

- valider les résultats de l'association à soumettre à l'Assemblée Générale;

- Recruter et, le cas échéant, révoquer les membres du personnel de la Direction exécutive

- Fixer le barème des rémunérations du personnel

- Engager l 'Association vis-à-vis des tiers et la représenter en justice tant en demande qu'en défense ;

- Déléguer à la Direction exécutive la gestion courante et la coordination de l 'exécution du programme annuel d'activités de l 'Association ;

- contrôler le fonctionnement de la Direction exécutive à tous les niveaux;

- Contrôler l'exécution du budget par la Direction exécutive

- Constituer, si nécessaire, des commissions spécialisées ;

- Délibérer sur toutes les questions qui ne sont pas de exclusive de l'Assemblée Générale

- Élaborer les projets de modification aux textes organiques ou réglementaires à soumettre à l'Assemblée Générale.

CHAPITRE 4. DE LA DIRECTION EXECUTIVE

Article 18. La Direction exécutive comprend

- Un Administrateur délégué lorsqu'il est membre du Conseil d'Administration ou un Directeur exécutif lorsqu'il a été recruté en dehors de l 'Association

- Une équipe d'experts en recherches artistiques et sur les systèmes de l'Art contemporain

- Une unité de support administratif, financier et de logistique, dirigée par un assistant secondé par un(e) secrétaire-caissier(e).

Article 19. La Direction exécutive est dirigée par un Administrateur délégué ou un Directeur exécutif.

L'Administrateur délégué est nommé par l'Assemblée générale pour un mandat de 6(six) ans renouvelables.

Le Directeur exécutif est recruté par le Conseil d'Administration qui procède à son engagement après l 'avis favorable de l 'Assemblée Générale pour une durée indéterminée.

L'Administrateur délégué ou le Directeur exécutif est responsable de sa gestion quotidienne devant le Conseil d'Administration qui rend compte à l 'Assemblée Générale.

Article 20. L'Administrateur délégué ou le Directeur exécutif assure la gestion courante de l'association par délégation du Conseil d'Administration et à cet effet, il :

Exécute et procède au suivi des décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'administration;

Elabore tout projet interne de texte relatif à l'Association

Elabore les avant-projets annuels de programme d'activités et de budget de l'Association à soumettre au Conseil d'Administration ;

Correspond avec les administrations publiques nationales et étrangères

Engage et ordonnance les dépenses de l'Association en accord avec

l 'Administrateur-Trésorier ;

Agit en justice au nom et pour le compte du CNA asbl tant en demandant qu'en défendant et en cas de son absence, ce pouvoir est de la compétence de son intérimaire dont la désignation par lui a été agréée par le Président du Conseil d'Administration ;

Recrute et nomme, après l'avis favorable du Conseil d'Administration, les rnembres du personnel de l'Association, à l 'exception des experts en recherches Artistique dont il peut proposer la nomination au Conseil d'Administration ;

Autorise, si nécessaire, l'ouverture de comptes bancaires secondaires de l'Association après l 'avis favorable du conseil d'Administration

En cas d'empêchement du Directeur exécutif, son intérim est assuré par un de ses collaborateurs directs de son choix, dont il propose la désignation au Président du Conseil d'administration.

CHAPITRE5. DE LA COMMISSION DE CONTROLE

Article 21. La Commission de contrôle est composée de trois personnes physiques, membres effectifs ou représentants de personnes morales membres effectifs également, appelés commissaires aux comptes. Leur qualité est incompatible avec les fonctions d'Administrateur et de membre de la Direction exécutive. Ils sont élus par l 'Assemblée Générale parmi les membres effectifs.

La fonction de commissaire aux comptes s'exerce à titre gratuit, toutefois les frais encourus dans l 'exercice de cette fonction, dûment justifiés, sont remboursés selon un barème forfaitaire établi par l'Assemblée Générale Sur proposition du Conseil d'Administration.

L'Association peut recourir aux services de contrôleurs externes agréés choisis par l'assemblée Générale, notamment pour la certification comptable et chaque fois que ce recours s'avère nécessaire. Leurs services ne sont pas gratuits et l 'Assemblée Générale examine alors la hauteur de leur rémunération.

Article 22. La Commission de contrôle a pour tâches notamment de

1) contrôler la gestion administrative, financière et technique de l 'Association

2) vérifier la régularité des opérations comptables et des livres comptables de l 'Association.

Elle rend compte à l 'Assemblée Générale.

TITRE IV. DES RESSOURCES ET DE LA GESTION FINANCIERE

Article 23. Les ressources de l'Association sont constituées par ;

- Les cotisations et autres contributions particulières des membres;

- Les subsides de l'Etat, des entités administratives décentralisées ainsi que les subventions des organismes nationaux et internationaux

- Les recettes provenant des services rendus à des organisations tierces

- Les intérêts et revenus émanant des biens de toute nature appartenant à l'Association ;

- Les intérêts des placements financiers ;

- les dons et legs

Article 24. Les biens et les fonds de l'Association sont gérés par la direction exécutive sous le contrôle du Conseil d'Administration.

Les fonds des ressources de l'Association ainsi que les effets et titres bancaires sont déposés en banque dans un compte général ouvert au nom de l'Association.

Le retrait des fonds ainsi que toute autre opération bancaire sur le compte général requiert, quel que soit le montant, trois signatures, en l'occurrence, celles du Président et du Trésorier du Conseil d'Administration ainsi que celle de l'Administrateur délégué ou Directeur' exécutif.

Un compte secondaire est ouvert pour recevoir les fonds destinés aux dépenses courantes de fonctionnement. Pour être mouvementé, ce compte requiert deux signatures : celle de Administrateur délégué ou Directeur exécutif et celle de l 'Assistant administratif et financier.

L'alimentation de ce compte secondaire est effectuée par des transferts périodiques du compte général, soumis à l 'approbation d'une demande de fonds de la Direction exécutive dont le montant doit être conforme au budget alloué et au plan de trésorerie de la période, dûment approuvée par le Président du Conseil d'Administration.

Article 25. L'ensemble du patrimoine de l 'Association est constitué de biens meubles et immeubles actuellement inventoriés et de toutes acquisitions ultérieures. Ces biens sont répertoriés dans un registre approprié.

Un inventaire détaillé de ce patrimoine est dressé à la fin de chaque exercice annuel et soumis par le Conseil d'Administration à l 'Assemblée Générale.

Aucun immeuble, titre ou objet de grande valeur de ce patrimoine ne peut être aliéné, échangé ou grevé sans une décision de l 'Assemblée Générale prise à la majorité des

trois quarts (3/4) des membres votant et indiquant de façon précise l 'usage qui sera fait du produit de l 'opération.

TITRE V. DE LA MODIFICATION DES STATUTS ET DE LA DISSOLUTION

Article 26. Les modifications des présents statuts ne peuvent être effectuées que par l'Assemblée Générale se prononçant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 27. La dissolution de l'Association est demandée par une Assemblée Générale Extraordinaire spécialement convoquée à cet effet et réunissant au moins les deux tiers (2/3) de ses membres, décidant à la majorité des trois quarts (3/4) des membres votant.

En cas de dissolution, l 'Assemblée Générale Extraordinaire peut opter soit de proposer au Gouvernement sa transformation en établissement public, soit d'attribuer ses biens à d'autres organismes poursuivant des objectifs semblables aux siens. En cas d'absence de telles options les biens de l 'Association seront repris par l'Etat Congolais.

TITRE VI. DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Les règles de fonctionnement des organes statutaires ainsi que les modalités d'application des présents statuts sont fixées par le Règlement d'ordre intérieur proposé par le Conseil d'Administration à l 'approbation de l'Assemblée Générale.

Article 28. Toutes les matières non expressément prévues par les présents Statuts ou par le Règlement d'ordre intérieur sont de la compétence de l'Assemblée Générale et sont réglées par la législation congolaise en vigueur applicable en la matière.

Article 29.L'interprétation des présents Statuts relève de la compétence exclusive du Conseil d'Administration de l 'Association.

Article 30.L'Assemblée Générale constituante a élu et désigné, pour le premier mandat de 3 (trois) ans du Président du Conseil d'Administration, le premier mandat de 6 (six) ans de l 'Administrateur Secrétaire Rapporteur du Conseil d'Administration, le premier mandat de 6 (six) ans de l 'Administrateur délégué, le premier mandat de 5 (cinq) ans des Administrateurs, les membres effectifs ci-après, aux fonctions figurant en regard de leurs noms respectifs et qu'ils ont acceptées :

KASANDA MULUMBA Aristote Artiste plasticien (peintre)	Administrateur et Président du Conseil d'Administration
NYOTA BUSILU Mialine Artiste contemporain	Administrateur et Secrétaire Rapporteur du C.A.
BUKASA NSABWE Og Artiste plasticien (peintre)	Administrateur-Délégué de l 'Association
TABU AKUMU Sephora Artiste contemporain	Administrateur
MIDO MOSEKA Esther Artiste plasticien (peintre)	Administrateur
ATOLO Bledy Artiste plasticien (peintre)	Administrateur

Article 31. Les présents statuts entrent en vigueur à la date de leur adoption

Ainsi adoptés à Kinshasa, le 14 octobre 2019.

LES MEMBRES FONDATEURS SIGNATAIRES

DENOMNATIONS SIGNATURES

KASANDA MULUMBA Aristote Artiste plasticien (peintre)	
KITOTA NOMBI Idris Artiste plasticien (peintre)	
NYOTA BUSILU Mialine Artiste contemporain	
TABU AKUMU Sephora Artiste contemporain	
MUHINDO MUTANGI Eraste Artiste contemporain	
ATOLO Bledy Artiste plasticien (peintre)	
MIDO MOSEKA Esther Artiste plasticien (peintre)	
BUKASA NSABWE Og Artiste plasticien (peintre)	

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE CNA ASBL

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE CNA ASBL

Ce règlement d'ordre intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association Congo ndaku Art dont l'objet est la promotion et le développement des Arts contemporain à Kinshasa au Congo dans la région, en Afrique et dans le monde, la défiance des intérêts artistique, professionnels, juridique, matériels et politiques des artistes contemporain
L'encouragement de la relation et de la circulation d'information entre les membres les amateurs d'Art ainsi que les créateurs d'Art au Congo Kinshasa et à l'étranger

- Promouvoir la protection des artistes et des créateurs visuels ainsi que le respect des droits culturels de tous les individus et notamment des plus défavorisés ;
- Favoriser la solidarité entre les créateurs en organisant les expositions communes, et vulgariser le savoir et la connaissance en matière d'Art ;
- Proposer des expositions a thème pour des motifs sociaux que l'on pourrait évaluer ;
- Favoriser les partenariats entre la RDC et le reste du monde en créant un réseau d'échanges et de distribution ;
- Faciliter l'accès des Arts contemporain aux marchés internationaux et favoriser le développement professionnel des artistes dans leurs carrières ;
- Améliorer et renforcer les niveaux à créer produire et assurer la diffusion et l'accès aux marchés internationaux ;
- Procéder aux émulations pour encourager les artistes et participer à la production des catalogues et monographies des artistes en dehors des guides touristiques pour la dynamique du secteur ;
- Renforcer la contribution des Arts contemporain don la culture urbaine et populaire
- Recherche du financement, mécènes et sponsors

Et être une plateforme culturelle ouverte qui donne un espace de rencontre et d'échanges (résidences, ateliers, workshops, conférence, contribuer au développement artistique durable, social et de l'innovation ainsi que la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles en vue de stimuler la création artistique contemporaine à Kinshasa au Congo en Afrique et dans le monde.

Créer un lieu d'accueil pour les artistes congolais, africains et internationaux et leurs offrir une possibilité de s'épanouir de se découvrir et de se faire découvrir à travers des ateliers nationaux

- internationaux, des expositions, résidences, des débats et des formations ;
- Organiser des activités concentrées sur les problématiques et des enjeux des Arts contemporain ;
- Aider les jeunes artistes congolais, en leur offrant un lieu d'accueil, de résidence de travail et d'expérimentation dévouée aux échanges artistiques et culturels ;
- Promouvoir et valoriser la jeune création artistique en RDC afin d'améliorer leurs conditions de production et leur vision de l'Art sur le plan global et créer de nouvelles audiences et nouveaux marchés de l'art
- Créer un cadre d'échange entre les artistes de la RDC et ceux de l'étranger ;
- Créer un espace de création et surtout de contact avec toute personne ou structure qui désire établir une relation de partenariat et d'échange
- Facilité la formation et la professionnalisation des jeunes artistes en assurant la diffusion de leurs différentes œuvres ;
  Contribuer au développement artistique et social en RDC et surtout en Afrique dans son ensemble. Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.

Il est également consultable sur le site Internet de l'association culturelle des Art contemporain Congo ndaku art

Titre I : Membres

Article 1er - Composition

L'association CNA asbl est composée des membres suivants :

Membres d'honneur ;

KASANDA MULUMBA Aristote
NYOTA BUSILU Mialine
BUKASA NSABWE Og
TABU AKUMU Sephora
MIDO MOSEKA Esther

Membres adhérents ;

KITOTA NOMBI Idris
MUHINDO MUTANGI Eraste
ATOLO Blady



Article 2 - Cotisation

Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation (sauf s'ils en décident autrement de leur propre volonté).
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle.
Le montant de celle-ci est fixé chaque année par le Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre en cours d'année.

Article 3 - Admission de membres nouveaux

L'association CNA asbl peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci devront respecter la procédure d'admission suivante :
Remise d'une demande écrite au président ou auprès du bureau, ou vote du conseil à la majorité simple

Article 4 - Exclusion

Selon la procédure définie à l'article 8 des statuts de l'association CNA asbl seuls les cas de non-participation à l'association pendant un délai de 6 ans ou refus du paiement de la cotisation annuelle ou peuvent déclencher une procédure d'exclusion.
Celle-ci doit être prononcée par le bureau, le Conseil d'Administration à une majorité de 3/4 Article 8 des statuts seulement après avoir entendu les explications du membre contre lequel une procédure d'exclusion est engagée.
Si l'exclusion est prononcée, un recours est ouvert par l'article 9 des statuts.

Article 5 – Démission, Décès, Disparition

Conformément à l'article 9 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser sous lettre simple ou recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique éventuellement sa décision au Président, bureau
Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de cotisation.
En cas de décès, la qualité de membre s'efface avec la personne.

Titre II : Fonctionnement de l'association

Article 6 - Le conseil d'administration

Conformément à l'article 12 des statuts de l'association CNA asbl le Conseil d'Administration a pour objet :

- Adopter L'Ordre du jour de la réunion de l 'Assemblée Générale proposé par le Conseil d'administration ;
- Adopter les Statuts et le Règlement d'ordre intérieur de l'Association et, le cas échéant, examiner et approuver les propositions de leur modification présentées par les membres ;
- Décider de l 'agréation ou de la radiation des membres de l 'Association
- Orienter et adopter la politique générale de l'Association ainsi que le plan stratégique et le programme annuel d'actions proposés par le Conseil d'Administration ;
- Statuer sur la gestion du Conseil d'Administration par l 'approbation des rapports d'activités, du bilan et des comptes de l 'exercice financier
- Donner ou, s'il échait, refuser de donner quitus (décharge) au Conseil d'Administration, aux commissaires aux comptes, aux vérificateurs externes ainsi qu'aux liquidateurs en cas de dissolution volontaire
- Voter le Budget de l'Association présenté par le Conseil d'Administration ;
- Elire les membres du Conseil d'Administration, pourvoir à leur renouvellement et, le cas échéant, les révoquer ;
- Fixer le barème forfaitaire des taux des indemnisations des membres lors des AG, des Administrateurs, et des membres du Bureau du CA ;
- Elire les commissaires aux comptes de la Commission de contrôle parmi les membres effectifs Et/ou recourir aux services de vérificateurs externes et fixer leur rémunération
- Nommer l 'Administrateur-Délégué ou le Directeur exécutif et, le cas échéant, le révoquer sur proposition du Conseil d'Administration
- Fixer le montant de la cotisation annuelle des membres effectifs et approuver toute autre proposition de contributions présentée par le Conseil d'Administration
- Approuver le cadre organique de la Direction exécutive présenté par le Conseil d'Administration
- Examiner les éventuelles plaintes présentées contre les membres du conseil d'Administration et prendre toutes les mesures y relatives
- Débattre de toutes les questions en rapport avec la vie de l'Association
- Prononcer la dissolution de l'Association.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
DIRECTION DE LA CHANCELLERIE ET GARDE DES SCEAUX
BUREAU - AUTHENTIFICATION
MINISTERE DE LA JUSTICE

Il est composé de

KASANDA MULUMBA Aristote
NYOTA BUSILU Mialine
BUKASA NSABWE Og
TABU AKUMU Sephora
MIDO MOSEKA Esther KITOTA NOMBI Idris
ATOLO Blady

Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes :

Administrateur et Président du

Conseil d'Administration

Administrateur et Secrétaire
Rapporteur du C.A.

Administrateur-Délégué de
l 'Association

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Article 7 - Le bureau

Conformément à l'article 17 des statuts de l'association CNA asbl le bureau a pour objet de :

- Définir la politique générale de l 'Association et la soumettre à l 'approbation de l'Assemblée Générale.
- Préparer les réunions de l'Assemblée Générale et en élaborer le projet d'ordre du jour;
- Assurer le suivi de l'exécution des résolutions de |Assemblée Générale
- Elaborer le projet de plan stratégique à présenter à Assemblée générale ;
- valider le projet de programme annuel d'activités à soumettre à l'Assemblée Générale;
- Valider les états financiers, le bilan de l 'exercice écoulé et le projet de Budget de l'exercice suivant à soumettre à l 'Assemblée Générale ;



- valider les résultats de l'association à soumettre à l'Assemblée Générale;
- Recruter et, le cas échéant, révoquer les membres du personnel de la Direction exécutive
- Fixer le barème des rémunérations du personnel
- Engager l 'Association vis-à-vis des tiers et la représenter en justice tant en demande qu'en défense ;
- Déléguer à la Direction exécutive la gestion courante et la coordination de l 'exécution du programme annuel d'activités de l 'Association ;
- contrôler le fonctionnement de la Direction exécutive à tous les niveaux;
- Contrôler l'exécution du budget par la Direction exécutive
- Constituer, si nécessaire, des commissions spécialisées ;
- Délibérer sur toutes les questions qui ne sont pas de exclusive de l'Assemblée Générale
- Élaborer les projets de modification aux textes organiques ou réglementaires à soumettre à l'Assemblée Générale.

Il est composé de

KASANDA MULUMBA Aristote
NYOTA BUSILU Mialine
BUKASA NSABWE Og
TABU AKUMU Sephora
MIDO MOSEKA Esther;KITOTA NOMBI Idris
ATOLO Blady

Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes :

Administrateur et Président du
Conseil d'Administration

Administrateur et Secrétaire
Rapporteur du C.A.

Administrateur-Délégué de
l 'Association

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Article 8 - Assemblée Générale Ordinaire

Conformément à l'article 13 des statuts de l'association CNA asbl l'Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an sur convocation du bureau, Conseil d'Administration

Seuls les membres sont autorisés à participer.
Ils sont convoqués suivant la procédure de l 'ordre du jour

Le vote des résolutions s'effectue par bulletin secret déposé dans l'urne tenue par le secrétaire de séance

Article 9 - Assemblée Générale Extraordinaire
Conformément à l'article 13 des statuts de l'association CNA asbl une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée en cas de modification essentielle des statuts, situation financière difficile, etc.

L'ensemble des membres de l'association seront convoqués selon la procédure qui sera établie

Le vote se déroule selon les modalités qui seront établie

Les votes par procuration ou par correspondance sont interdits

Titre III : Dispositions diverses

Article 10 - Modification du règlement intérieur

Le règlement intérieur de l'association CNA asbl est établi par le bureau, le conseil d'administration, conformément à l'article 12 des statuts.
Il peut être modifié par le bureau, le conseil d'administration, sur proposition de l'instance dirigeante, quota de membres, selon la procédure

Le nouveau règlement intérieur sera adressé à chacun des membres de l'association par lettre simple ou recommandée, ou consultable par affichage...] sous un délai de 7 jours suivant la date de la modification.

A Kinshasa, le 14/octobre 2019